МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2026 оны 09 дугаар сарын 17 № 02/80 Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
ГИШҮҮН, ГЭР БҮЛ, ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН
ХАМГААЛЛЫН САЙД Т.АУБАКИР ТАНАА

Гэр бүл, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны 2026 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 02/1188 дугаар албан бичгээр тус яамны харьяа Бүгд Найрамдах Солонгос Улс дахь Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээний төвийн ажилтнаас гаргасан ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамт, ажилтны хувийн мэдээллийн нууцлал, ажил үүрэг, цалин хөлс, нэмэгдэл, урамшууллын ил тод байдалтай холбоотой асуудал дурдсан гомдлыг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисст шалгуулахаар ирүүлсэн.

Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.9, 7.1.10, 7.1.11 дэх заалт, 18 дугаар зүйлийн 18.1.1, 25 дугаар зүйлийн 25.1.6 дахь заалтад заасан бүрэн эрхийн хүрээнд Бүгд Найрамдах Солонгос Улс дахь Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээний төвд хяналт шалгалтын ажиллагааг 2026 оны 06 дугаар сарын 26 нд явуулж, тус төвийн 21 албан хаагчаас цахим санал асуулга авч, 5 албан хаагчтай ганцаарчилсан ярилцлага хийж, тухайн өдөр ажил үүргээ гүйцэтгэж байсан нийт ажилнуудын санал бодлыг сонсох уулзалт хийж байгууллагын дотоод баримт бичигтэй танилцахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдлоо. Үүнд:

Санал асуулга болон ганцаарчилсан ярилцлагын үр дүнгийн тухайд:

Санал асуулгад оролцогчдын 61.9 хувь буюу 13 ажилтан нь сүүлийн хоёр жилийн хугацаанд өөрөө эсхүл хамт олны хэн нэг нь ажлын байрны дарамтад өртсөн гэж, 19.0 хувь буюу 4 ажилтан нь удирдлагын зүгээс ялгаварлан гадуурхалт гарсан гэж, 19.0 хувь буюу 4 ажилтан нь өөрт нь болон бусдад ажлын байрны бэлгийн дарамт үзүүлсэн тохиолдол байсан гэж тус тус хариулсан байна. Мөн санал асуулгад оролцогчдын 85.7 хувь буюу 18 ажилтан нь ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид байх эрхийн талаар сургалт зохион байгуулагддаггүй гэж хариулжээ. Ажлын байрны дарамт, бэлгийн дарамтад өртсөн боловч гомдол гаргаагүй шалтгаан нь ажилгүй болохоос айсан, нууц алдагдана гэж болгоомжилсон, байгууллагын дотоод гомдол шийдвэрлэх тогтолцоонд итгэх боломжгүй гэж үзсэн, хамт олны дунд нэр хүндэд нь сөргөөр нөлөөлөхөөс болгоомжилсон, мөн гомдол гаргасан ч арга хэмжээ аваагүй гэх хариултууд өгчээ.

Санал асуулга, ярилцлагад цалин хөлс, нэмэгдэл, урамшууллын үндэслэл ойлгомжгүй, ажлын ачаалал тэгш бус, ажилтны хувийн мэдээлэл задрах эрсдэлтэй гэжээ. Ажлын байрны дарамт байна уу? Дарамт байгаа бол хэний зүгээс үйлдсэн бэ? гэх асуултад Хөдөлмөрийн тасгийн дарга С.Эрдэнэбат 2 удаа, Хүний нөөц, архив бичиг хэрэг хариуцсан мэргэжилтэн Д.Гансэлэм 6, тус төвийн дарга Б.Жаргалмаа 1 гэж тус тус хариулсан байна.

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Д.Гансэлэмийн нэр тухайлан дурдагдаж байсан бөгөөд тодруулбал "...Хүний нөөцийн мэргэжилтнээс болж өдөр бүр сэтгэл зүйн дарамтад өртдөг, ажлын талбарт өдөр тутам мэргэжилтнүүдтэй зүй бусаар харьцаж, хэрүүл хийх асуудал их

1500500241

гардаг. Үүнээс болж ажлын байранд тав тухгүй байдал үүсдэг. Өөрийн ажлын байрны давуу байдлаа ашиглаж, олж авсан хувь хүний мэдээллээ хамт олны дунд зарлаж гутаан доромжилж дайрч давшлах үйлдэл олон давтамжтай гаргаж байсан. Хүний нөөцийн мэргэжилтэн ажлын байранд байнга хэрүүл үүсгэж тав тухгүй байх мэдрэмжийг өгдөг. Намайг болон бусад мэргэжилтэн нарыг хэл амаар доромжилдог. Өмнө нь ажиллаж байсан ажилтай нь холбогдуулан илтэд басамжилж байнга доромжилж, дарамт үзүүлдэг. Мөн өөрийгөө Энх-Амгалан сайд энд томилуулсан би ардаа том хүнтэй шүү.." гэдэг гэжээ.

Тус төвийн ажилтнаас Хөдөлмөрийн тасгийн дарга С.Эрдэнэбат нь "...ажилдаа орсон эхний өдрөөс эхлэн байнга ажлын байрны дарамтыг үзүүлж байсан. Ажилдаа алдаа дутагдал гаргаагүй байхад 7-10 хоног тутамд өрөөндөө дуудан учир битүүлгээр байнга сэтгэл зүйн дарамт үзүүлнэ. Ингэхдээ үргэлж би Авлигатай тэмцэх газраас томилогдон ирсэн тусгай хүн, миний үгээр байх ёстой, би хэнийг ч Авлигатай тэмцэх газарт албан тоот явуулан байхгүй болгож чадна, чи нэг л болохгүй байна гэх зэрэг учир битүүлэг ойлгомжгүй байдлаар сэтгэл зүйн дарамтыг үзүүлнэ. Ямар нэгэн алдаа дутагдал, засах зүйл надад байгаа бол та тодорхой чиглэл өгөөч би анхаарч ажиллая гэхэд чи зүгээр уйлаад байхгүй болно гэх мэт удирдлагын ёс зүйгүй байдлаар хандана..." гэх тайлбарыг Комисст өгсөн.

Хөдөлмөрийн харилцааны дарамт, ялгаварлан гадуурхалтын асуудлын тухайд:

Хяналт шалгалтаар тус төвийн даргын 2024 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/91 дүгээр тушаалаар хөдөлмөрийн дотоод журам шинэчлэн батлагдсан боловч нийт ажилтанд танилцуулсан бүртгэлгүй, харагдахуйц газар байршуулаагүй, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамттай холбоотой гомдлыг нууцлалтай хүлээн авах, шалгах, шийдвэрлэх болон гомдол гаргагч, мэдээлэл өгсөн ажилтны мэдээллийн нууцлалыг хангах зохицуулалт нарийвчлан тусгагдаагүй нөхцөл байдалтай байна.

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4 дэх хэсэгт "ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгаж, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх үүрэгтэй" гэж заасан. Мөн Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4 дэх хэсэгт ажил олгогч нь хөдөлмөрийн харилцаан дахь дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гомдлыг шийдвэрлэх зохицуулалтыг байгууллагын дотоод хэм хэмжээнд тусгах үүрэгтэй болохыг хуульчилсан.

Мөн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 45 дугаар зүйлийн 45.1, 45.2 дахь хэсэг, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2.1, 20 дугаар зүйлийн 20.1.1, 20.1.3, 20.1.4-т тус тус заалтаар ажилтны мэдээллийг авах, боловсруулах, хадгалах, ашиглах болон мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах дотоод журам, хамгаалалтын арга хэмжээг тогтоож мөрдүүлэх үүрэгтэй.

Тухайн өдөр ажил үүргээ гүйцэтгэж байсан нийт ажилтнуудын санал бодлыг сонсох уулзалт хийж байх үед томилолтын зардал байдаггүй зарим алслагдсан дүүрэгт очиж ажиллах, гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн иргэд,хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд гэх мэт зайлшгүй үйлчилгээ үзүүлэх шаардлагатай иргэдтэй харьцахад хүндрэлтэй байдаг. Тэдгээр хүмүүст үйлчилгээ үзүүлэхэд байр түрээслэх, саунд байлгах зэргээр тусалдаг түр хугацаагаар байрлуулах байр байдаггүй мөн тэдгээрт зориулсан төсөв байхгүй байгаа явдал нь хүндрэлтэй байдаг.Энэ тохиолдолд тус төвийн ажилтнууд дундаасаа мөнгө цуглуулан шийдвэрлэх тохиолдлууд гардаг. ГБХ-д өртөөд аюул занал учирсан хүмүүст туслалцаа үзүүлэх шаардлагатай болдог хамгаалах байр байхгүй учраас хохирогчийг эрсдэлд учруулж болохуйц нөхцөл байдал ч гардаг. Сар бүрийн 4 дэх долоо хоногт нээлттэй өдөр зохион байгуулж энэ улсад ажиллаж амьдарч, сурч байгаа иргэдэд хүрч ажиллах зорилготой үйл ажиллагаа зохион байгуулдаг.Түндэмэнд 1 цэг нээсэн бүтэн сайн өдөр 2 тасгаас тус бүр нэг хүн ажилладаг эдгээр ажлыг гүйцэтгэхэд илүү цагийн мөнгө олгодоггүй . Иймд гадаадад амьдарч буй иргэдэд зайлшгүй шаардлагатай тэдний аюулгүй

байдал, эрүүл мэндэд хүндрэл учруулдаг асуудлыг шийдвэрлэх, ажилтнуудын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд зохих хэмжээний төсөв шаардлагатай байдаг талаар ажилтнууд ярьж байлаа.

Шалгалтын явцад цуглуулсан баримт мэдээлэл, санал асуулга, ярилцлагын дүнгээс үзэхэд Бүгд Найрамдах Солонгос Улс дахь Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээний төвийн дотоод хөдөлмөрийн харилцаанд үл ойлголцол, харилцааны зөрчилтэй байгаа байдал нь байгууллагын дотоод уур амьсгалд сөрөг нөлөө үзүүлж болзошгүй нөхцөл байдал бий болсон байна. Түүнчлэн тус байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журамд ажлын байрны дарамт, хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалтаас урьдчилан сэргийлэх талаар ерөнхий зохицуулалт тусгасан боловч гомдол хүлээн авах, шийдвэрлэх механизм, оролцогчдын эрх, үүрэг, хамгаалалтын баталгааг нарийвчлан тусгаагүй байгаа нь дээрх хууль тогтоомжийн зорилго, шаардлагад бүрэн нийцээгүй байна.

Нэг талаас ажил олгогч болон удирдах албан тушаалтнууд хөдөлмөрийн харилцаан дахь хүний эрхийн баталгааг хангах, ялгаварлан гадуурхалт, дарамт шахалтаас ангид орчин бүрдүүлэх чиг үүргээ хэрэгжүүлэх, нөгөө талаас төрийн албан хаагчид төрийн албаны ёс зүй, захирах захирагдах ёс, байгууллагын дотоод харилцааны хэм хэмжээг чанд мөрдөж ажиллах шаардлагатай юм.

Бүгд Найрамдах Солонгос Улс дахь Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээний төвд удирдлага, албан хаагчдын хоорондын итгэлцэл, харилцааны зөрчил гарч байгаа нь албан хаагчдын хөдөлмөрийн аятай, таатай орчинд ажиллах эрх зөрчигдөх эрсдэл үүсгэж байна. Удирдах ажилтнууд болон албан хаагчдын хоорондын үл ойлголцол, таарамжгүй харилцаа нь байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаа, төрийн үйлчилгээг тасралтгүй хэрэгжүүлэхэд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй байна.

Иймд тус төвийн төрийн албан хаагчид холбогдох хууль тогтоомжийг чанд мөрдөхийн зэрэгцээ хөдөлмөрийн маргаан, харилцааны зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хүний эрхэд суурилсан хандлагыг төлөвшүүлэх, ажлын байрны аюулгүй бэхжүүлэх талаар үр дүнтэй сургалт мэдээллийг тогтмол хийх албан хаагчдын гомдол, санал хүсэлтийг үр дүнтэй шийдвэрлэх чиглэлээр байгууллагын түвшинд цогц арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна.

Дээрх нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасны дагуу дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1.Бүгд Найрамдах Солонгос Улс дахь Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээний төвийн хөдөлмөрийн дотоод журам, хөдөлмөрийн гэрээ, ёс зүйн дүрэм, гомдол шийдвэрлэх журам, албан тушаалын тодорхойлолтыг хүний эрхийн шалгууруар хянаж, хөдөлмөрийн харилцаа, байгууллагын соёл, ажлын байрны орчинд тогтмол хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, эрсдэлийг эрт илрүүлэх, зөрчил, дутагдлыг арилгах, дахин гарахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, сахилгын арга хэмжээ авах болон гэрээ цуцлах үндэслэлийг холбогдох эрх зүйн актад тодорхой заах;

2.Ажлын байрны дарамт, бэлгийн дарамт, ялгаварлан гадуурхалтын талаарх гомдлыг хүлээн авах, шалгах, хараат бус шуурхай шийдвэрлэх механизмыг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн шинэчилж нууцлал, хохирогчийг хамгаалах, хохирогчид дэмжлэг үзүүлэх зохицуулалтыг боловсронгуй болгож холбогдох журмын хэрэгжилтэд тогтмол хяналт тавих;

3.Илүү цагаар ажиллах, амралт, чөлөө авах, түр орлон гүйцэтгэх, хавсран ажиллах, гэрээний нэмэлт өөрчлөлтийг ажилтны бичгээр өгсөн зөвшөөрөл, цагийн бүртгэл, нөхөн амралт, нэмэгдэл хөлсний баримтаар баталгаажуулж хууль тогтоомжид заасны дагуу ажилтанд хохиролгүйгээр бодитоор хэрэгжүүлэх;

4.Өргөдөл, гомдлын бүртгэлийг ажилтан, иргэн, ёс зүйн асуудал, дарамт, ялгаварлан гадуурхалтын гэх мэт асуудлаар ангилан хөтөлж, шийдвэрлэлтийн хугацаа, үр дүн, гомдол гаргах боломж, хэрэгжилтийн хяналтыг тогтмолжуулж, хариуг хүргүүлдэг байх;

5.Хөдөлмөрийн харилцаан дахь дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамт, ялгаварлан гадуурхалтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох чиглэлээр нэгдсэн заавар, чиглэлээр хангаж, гомдол, зөрчлийг шуурхай шийдвэрлэх, хууль тогтоомж зөрчсөн албан тушаалтанд зохих хариуцлага тооцдог байх;

6.Байгууллагын ёс зүйн хорооны үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, сургалт соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг тогтмолжуулах, ажилтанд аливаа хариуцлага оногдуулах үед нийтэд зарлах хэлбэрийг хязгаарлаж, ажилтны нэр төр, хувийн мэдээллийн нууцлалыг хамгаалах зарчмыг журамд тусгах;

7.Санал асуулгад нэр дурдагдаж буй албан хаагчдад байгууллага хамт олны эерэг уур амьсгалыг сайжруулах, удирдах болон гүйцэтгэх албан хаагчдыг хүний эрхэд суурилсан хандлага, төрийн албаны ёс зүй, манлайлал, харилцааны ур чадвар, ажлын байрны дарамт, хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалтаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр кейс, баримтад суурилсан сургалт, чадавхжуулах үйл ажиллагаанд тогтмол хамруулах;

8.Жендэрийн эрх тэгш байдлын жилийн төлөвлөгөө, сургалтын хөтөлбөр, ажлын байрны бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг баталж, хэрэгжилтийг хуулийн дагуу тайлагнах;

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасан тул Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаарх тайлан мэдээллийг холбогдох баримтын хамт 60 хоногийн дотор Комисст ирүүлэхийг мэдэгдье.

ГИШҮҮН С.ДОНДОВ